

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2149/2531

นายสมถวิล ยอดดวงจันทร์

โจทก์

นายชาญชัย แซ่ฮึง

ผู้ร้อง

นายเชียงสุนหรือวิสิทธิ์ แซ่ฮือ กับพวก

จำเลย

นายชาญชัย แซ่ฮึง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีทางชนะโจทก์ได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและในปัญหาข้อกฎหมายโปรดอนุญาตให้การขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 71 แผ่นที่ 3)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ 2 นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 139582 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 35 ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 2 ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ที่โจทก์นำยึดทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70,69)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์ (อันดับ 56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 264 มีเหตุสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 264 มีเหตุสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>